حكم ولا ينصرف للطلاق وهل يؤخذ بالطلاق معه اذا نواه مع قيام البيّنة كأنت حرام كظهر أمّي او كأمّي تاويلان وكنايته كأمّي او أنت أمّي الا لقصد الكرامة وكظهر اجنبيّة ونوي فيها في الطلاق فالبتات كأنت كفلانة الأجنبيّة الا ان ينويه مستفتٍ او كابني او غلامي او ككلّ شيء حرّمه الكتاب ولزم بأيّ كلام نواه لا بإنْ وطئتك وطئت أمّي او لا أعود لمسّك حتى أمسّ أمّي او لا أراجعك حتى أراجع أمّي فلا شيء عليه وتعدّدت الكفّارة ان عاد ثم ظاهر او قال لأربع من دخلت او كلّ من دخلت او أيّتكنّ لا ان تزوّجتكنّ او كلّ امرأة او ظاهر من نسائه او كرّره او علّقه بمتّحد الا أن ينوي كفارات فتلزمه وله المسّ بعد واحدة على الأرجح وحرم قبلها الاستمتاع وعليها منعه ووجب ان خافته رفعها للحاكم وجاز كونه معها ان أمن وسقط ان تعلّق ولم يتنجّز بالطلاق الثلاث او تأخّر كأنت طالق ثلاثا وأنت عليّ كظهر أمّي كقوله لغير مدخول بها انت طالق وانت عليّ كظهر أمّي لا ان تقدّم او صاحب كانْ تزوّجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت عليّ كظهر أمّي وان عُرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمّي فظهارٌ وتجب بالعود وتتحتّم بالوطء وتجب بالعود ولا تُجزئ قبله وهل هو العزم على الوطء او مع الإمساك تاويلان وخلافٌ وسقطت ان لم يطأ بطلاقها وموتها وهل تُجزئ ان أتمّها تاويلان وهي إعتاق رَقبة لا جنينٍ وعتق بعد وضعه ومنقطع خبر مؤمنةٍ وفي الأعجميّ تاويلان وفي الوقف حتى يُسلم قولان سليمةٍ عن قطع أصبع وعمًى وبكمٍ وجنونٍ وان قلّ ومرضٍ مُشرفٍ وقطعِ أذنين وصممٍ وهرمٍ وعرجٍ شديدين وجذامٍ وبرصٍ وفلجٍ بلا شوب عِوضٍ لا مشترًى للعتق محرّرةٍ له لا مَن يُعتق عليه